

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9514/2539

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษกิจเจริญ
พาณิชย์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศิริกุลอุตสาหกรรม
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวว่าโจทก์ผิดสัญญาจ้างทำของตามฟ้องเป็นเหตุให้จำเลยทั้งสองเสียหายตามฟ้องแย้งหรือไม่ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงข้อความที่ว่า1.โจทก์หรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา2.จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องหรือไม่เพียงใดและ3.โจทก์จะต้องรับผิดชอบต่อจำเลยทั้งสองตามฟ้องแย้งหรือไม่เพียงใดอันเป็นข้อความที่จำเลยทั้งสองประสงค์ให้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเพิ่มเติมแล้วจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการได้ว่าจ้างโจทก์ตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียนโจทก์ได้ส่งเสื้อผ้านักเรียนจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 ไปแล้วขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์

จำนวน 797,810.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ส่งชุดนักเรียนให้จำเลยทั้งสองไม่ครบตามสัญญา ทำให้จำเลยทั้งสองเสียหายขอให้ยกฟ้องโจทก์และบังคับโจทก์ชำระเงินจำนวน 291,453 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง แยกจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยทั้งสอง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่เคยผิดสัญญาจ้าง และได้ส่งมอบเสื้อผ้าให้จำเลยทั้งสองครบถ้วนตามสัญญาแล้วขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 797,810.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวว่า โจทก์ผิดสัญญาจ้างทำของตามฟ้องเป็นเหตุให้จำเลยทั้งสองเสียหายตามฟ้องแย้งหรือไม่ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงข้อความที่ว่า 1. โจทก์หรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา 2. จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เพียงใดและ 3. โจทก์จะต้องรับผิดชอบจำเลยทั้งสองตามฟ้องแย้งหรือไม่ เพียงใด อันเป็นข้อความที่จำเลยทั้งสองประสงค์ให้ กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเพิ่มเติมแล้ว จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ดังกล่าวแต่อย่างใด ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามา
มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>